

0076002-09.2009.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0076002-09.2009.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0076002-09.2009.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 1067/2009 - 7º Distrito Policial de Guarulhos, 5785/2009 - 7º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu e Declarante (Passivo):

MARCOS NERES SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MARCOS NERES SANTOS e ALEX SEVERINO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados neste processo como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 25 de agosto de 2009, por volta das 13:30 horas na Rua Shio Yamamoto, Bonsucesso, nesta comarca, cuja vítima foi Samanta Nunes Viveiras (fls.03/05).

Consta da denúncia que, no dia e local supra indicados, os acusados previamente conluídos e com unidade de designios adentraram no estabelecimento comercial da vítima e munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo e a renderam, reduzindo qualquer resistência desta. Ato contínuo, passaram a subtrair diversas peças de roupas (50 calças masculinas e femininas e 50 camisetas), avaliadas em R\$ 6.500,00, colocando-as em um saco plástico e evadindo-se num veículo VW/Gol branco. Consta, ainda, que em 04/09/2009, os acusados foram detidos por policiais, quando

foram submetidos a reconhecimento formal pela vítima, a qual afirmou sem sombra de dúvidas serem eles os autores do crime. Os bens não foram encontrados. A denúncia contra ambos foi recebida em 07 de novembro de 2011, ocasião em que também fora indeferido o pedido de prisão preventiva de ambos (fls. 76/80). Regularmente citado (fls. 113/114), o réu apresentou resposta preliminar (fls. 199/106).

Deferida a citação editalícia dos corréus ALEX (Fls. 90/91) e MARCOS (Fls. 100/101), não sendo frutífera, foi determinada a suspensão do feito para ambos os acusados (fls. 100/101 e 108/109).

O feito foi convertido em formato digital (fl. 174) e determinada a realização de novas pesquisas cadastrais visando localização do acusado MARCOS.

Estando preso por outro processo, o acusado MARCOS foi regularmente citado no CDP I de Guarulhos (fls. 182/183), vindo a apresentar resposta à acusação (fls. 196/198). Às fls. 200/201, foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao corréu MARCOS e determinada a realização de pesquisas cadastrais em nome do acusado ALEX visando sua localização.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e de uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal; c) reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea; d) afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; e) aumento mínimo na terceira etapa da dosimetria; f) regime inicial semiaberto; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/13), Auto de Exibição, apreensão e entrega (fls. 14/17), relatório (fls. 68/69), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Samanta Nunes Viveiros, em Juízo, aduziu que estava trabalhando no comércio quando foi surpreendida pelos réus que anunciaram o assalto; MARCOS segurava a arma de fogo, lhe ameaçava constantemente (se ela se mexesse, comeria bala) e falava para ALEX pegar as coisas; subtraíram várias roupas; conseguiu ver que eles fugiram Gol branco; foi para a rua pediu ajuda. Foi à delegacia fazer boletim de ocorrência; posteriormente foi chamada para ir à delegacia, oportunidade em que reconheceu MARCOS por fotos; não se lembra se reconheceu ALEX. Em Juízo, tornou a reconhecer o acusado MARCOS com sendo um dos autores da prática delitiva (placa 2). Informou as características de MARCOS no dia dos fatos (moreno, não muito alto, barba por fazer, touca).

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado

mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Mas não é só.

A testemunha Hélio de Hermes Nunes da Silva, em Juízo, aduziu que não presenciou os fatos, tendo apenas comparecido à Delegacia para acompanhar sua filha Samanta para realizar o boletim de ocorrência e no dia em que os réus foram detidos; sua filha reconheceu MARCOS por fotos; dentre os bens apreendidos, se lembra que havia roupas; não foi ao DP para busca-las depois.

O Acusado Marcos Neres Santos, em Juízo, confessou a prática delitiva; alegou que estava com a arma de fogo em companhia de ALEX.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme da vítima e da testemunha acerca do emprego de violência, da grave ameaça e a subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu MARCOS, diante do depoimento da vítima, a qual ratificou o reconhecimento feito há mais de dez anos. No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Quanto às majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não restam dúvidas, pois a declaração da vítima foi firme e segura nesse sentido, reconhecendo que o roubo foi perpetrado por dois agentes e que MARCOS portava uma arma, utilizada para lhe ameaçar.

Anoto que o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal vigente à época, uma vez que nada há nos autos que coloque em dúvida o poder lesivo do instrumento utilizado no roubo. Nesse sentido confira-se:

“APELAÇÃO ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Réu preso em flagrante Apreensão de parte do dinheiro subtraído em poder dos agentes Provas consistentes de acusação Confissão parcial sobre os fatos, tendo o réu negado o emprego de grave ameaça Negativa sobre tal aspecto que se afigura inverossímil Narrativa das vítimas evidenciando a abordagem levada a efeito pelos agentes Sentença condenatória mantida QUALIFICADORA EMPREGO DE ARMA

AFASTAMENTO IMPOSSIBILIDADE Palavra das vítimas afirmando o emprego de arma Prova hábil para o convencimento do juiz Desnecessidade da apreensão da arma e realização de perícia ATENUANTE CONFISSÃO RECONHECIMENTO INVIABILIDADE Confissão parcial, que impede o reconhecimento da atenuante genérica Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, consoante a Súmula 231, do STJ DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS - “QUANTUM” DE MAJORAÇÃO ADEQUADO Observância do princípio da proporcionalidade, por conta das peculiaridades do caso concreto Roubadores cuja ação se deu de forma concatenada, inclusive quanto ao meio de fuga, e audácia inusitada REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO IMPOSSIBILIDADE Gravidade e violência do crime Circunstâncias judiciais desfavoráveis Determinação de cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado que se revela o mais adequado para o crime desta espécie Sentença mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0007506-83.2008.8.26.0604; Relator (a): Amado de Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Sumaré - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 23/12/2011)”

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu MARCOS cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, em que pese a confissão do acusado em Juízo, inviável a redução da

pena abaixo do mínimo legal nessa etapa.

Em seguida, na terceira fase, em face das causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma a reprimenda deve ser aumentada de 3/8, o que também encontra respaldo na jurisprudência de nossos Tribunais, a indicar a majoração além do limite mínimo, nada havendo assim que se modificar. Confira-se:

“No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 até a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustente que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo.” (Habeas Corpus nº 70.900-SP Rel. Min. Moreira Alves).

Finalmente, totalizando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em face da quantidade da pena imposta impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, no qual incidiram duas majorantes, que impõem regime mais rigoroso. Nesse sentido:

“Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Réus confessos e reconhecidos pela vítima. Majorante relativa à restrição de liberdade da vítima adequadamente afastada. Impossibilidade de redução para a fração mínima pelas majorantes. Fixação de regime inicial fechado. Provimento parcial do recurso ministerial, improvidos os dos réus.”

(TJSP; Apelação Criminal 0320947-56.2010.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2010; Data de Registro: 16/12/2010)

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ao que se verifica dos autos, o acusado tornou a delinquir após o cometimento do presente crime, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a ordem pública, dada sua patente periculosidade, ante sua inclinação a prática de ilícitos, razão pela qual decreto sua prisão preventiva e indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento”.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar MARCOS NERES SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, I e II, do Código

Penal vigente à época dos fatos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias multa, fixados no mínimo legal.

Indefiro a possibilidade de o réu apelar em liberdade. Expeça-se o competente mandado de prisão.

Assistido pela defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA